



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๗๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้ออาคารดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๑.๓/๒๒๑๐๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า อาคารสำหรับปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดฯ มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน สำนักงานปลัดฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งการดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุง บางครั้งเป็นงานซ่อมแซมและปรับปรุงเพียงเล็กน้อย สำนักงานปลัดฯ จึงขอหารือว่า ในกรณีที่สำนักงานปลัดฯ จะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นงานที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลัก ของตัวอาคาร ไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาดำเนินการ จะต้องดำเนินการจัดจ้างในลักษณะของงานจ้างเหมาบริการ หรืองานจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วดังนี้

๑.ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดนิยามคำว่า “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติฯ กรณี “การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ที่ถือเป็นงานก่อสร้างตามนัยมาตรา ๔ หมายความว่าถึงกรณีดังนี้

(๑) การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

(๒) การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป

(๓) การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

(๔) การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ ตามปกติดั้งเดิม ทั้งนี้ กรณีข้อหารือ ๑ ถึงข้อ ๔ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

/และ...

และจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย ดังนั้น กระทรวงฯ จึงต้องพิจารณาว่า งานปรับปรุงที่ไม่กระทบโครงสร้างของอาคาร และงานปรับปรุงที่มีการรื้อถอนอิฐมวลเบา เพื่อปรับปรุงห้องเป็นไปตามนิยามของงานก่อสร้างตามนัยหนังสือข้อความเข้าใจข้างต้นหรือไม่

๒.กรณีตามข้อหาหรือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นงานที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวอาคาร ไม่จำเป็นต้องมีแบบรูปายการ งานก่อสร้างและไม่มี ความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดยไม่เป็นไปตามนัยหนังสือ ข้อความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดฯ ย่อมสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มีใช้การจ้างก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย